

Nr. 1, 6 juni 2023

Auteur Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Onderstaande bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Wet toekomst pensioenen: de wijzigingen op het terrein van lijfrenten op een rij

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' aangenomen. Daarmee zijn niet alleen tal van wijzigingen op het terrein van pensioenen een feit geworden, maar, niet minder belangrijk, ook diverse wijzigingen op het gebied van lijfrenten. In deze bijdrage zet ik de belangrijkste wijzigingen inzake lijfrenten voor u op een rijtje.

Vooraf

De 'Wet toekomst pensioenen' (hierna: de wet) vormt een vervolgstap in de uitwerking van het Pensioenakkoord 2019 en leidt onder andere tot herziening van de 2e pijler van het Nederlandse pensioenstelsel (werknemerspensioen). De wet brengt een nieuw fiscaal kader voor werknemerspensioenen met zich mee. De uitgangspunten voor dit nieuwe fiscale kader werken op belangrijke punten door naar de 3e pensioenpijler (lijfrenten) en leiden tot meer harmonisatie van de fiscale behandeling van de 2e en 3e pensioenpijler en daarmee tot een arbeidsvormneutraal pensioen.

Het aanvankelijke streven van het kabinet was om de wijzigingen op het terrein van pensioenen en lijfrenten uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. Die datum is niet gehaald. De inwerkingtredingsdatum zal 1 juli 2023 worden. Enkele wijzigingen op het terrein van lijfrenten hebben een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023, terwijl een aantal andere wijzigingen op dat terrein op een latere datum in werking treedt. Voor zover bekend zijn de data van inwerkingtreding hierna per lijfrentewijziging vermeld.

Uniforme premiegrens in jaarruimte
Ten eerste wordt met de wet het verschil in fiscale premieruimte tussen de 2e en 3e pensioenpijler weggenomen. Hiertoe wordt het percentage van de maximale premieruimte in de 3e pensioenpijler (jaarruimte voor lijfrenten) verhoogd naar het niveau dat gaat gelden in de 2e pensioenpijler voor wat betreft de structurele premiegrens. Dit is 30% van een bepaalde grondslag. Nu is de premiegrens voor de jaarruimte bepaald op 13,3%. Dus dat betekent een aanzienlijke verruiming van de premie-aftrekruimte in box 1. Tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel is toegezegd dat deze verruiming terugwerkt tot en met 1 januari 2023.

Uniforme inbouw van AOW-franchise
De tweede wijziging die moet leiden tot een verdere harmonisering van de 2e en 3e pensioenpijler betreft de in te bouwen AOW-franchise. Zo sluit de in de formule van de jaarruimte begrepen AOW-franchise aan bij de voor pensioenregelingen ingebouwde AOW-franchise. Dus de vaste AOW-franchise maakt plaats voor een ‘verbijzonderde’ inbouw van de AOW-franchise. Deze wijziging treedt in werking per 1 januari 2024.

Verlenging periode benutten jaarruimte
Een derde maatregel in het kader van de harmonisatiegedachte betreft de periode van fiscale facilitering. Met de inwerkingtreding van de wet wordt de periode waarin lijfrentepremies op grond van de jaarruimte in aanmerking genomen kunnen worden, verlengd. Momenteel verlies je het recht op jaarruimte als je op 1 januari van een bepaald jaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Die periode wordt opgerekt met vijf jaren. Daarmee eindigt het recht op aftrek van de jaarruimte dus pas in het jaar waarin de leeftijd wordt bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd. Al met al een aardige verruiming. Tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel is toegezegd dat deze verruiming terugwerkt tot en met 1 januari 2023.

Tijdelijke uitkeringen blijven / geen variabilisering in lijfrente-uitkeringen
Het blijft mogelijk de premies voor een tijdelijke oudedagslijfrente in aftrek te brengen binnen de jaar- en reserveringsruimte. De aanvankelijke voorstellen de tijdelijke oudedagslijfrente te laten vervallen en in de 3e pensioenpijler een hoog-laag-optie (variabilisering) voor uitkeringen tot de AOW-leeftijd te introduceren, zijn geschrapt.

Imputatie 2e pensioenpijler op 3e pensioenpijler
Een andere wijziging die de wet met zich meebrengt is de wijze van imputatie binnen de formule van de jaarruimte in verband met de opbouw van 2e pijlerpensioenen. Nu is die

vermindering van de jaarruimte (imputatie) gebaseerd op de zogenoemde factor A. Met de inwerkingtreding van de wet wordt de imputatie op de jaarruimte voortaan gebaseerd op de premies voor een ouderdoms- en partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum die in het voorafgaande jaar zijn ingelegd in pensioenregelingen van de belastingplichtige, exclusief de premie voor een zogenoemd compensatiepensioen. Dit sluit aan op de maatregel de opbouw van pensioen in zowel de 2e pijler als in de 3e pijler in de toekomst te baseren op een premiebegrenzing. Deze wijziging treedt pas in werking per 1 januari 2024 aangezien voor de imputatieregeling wordt gerekend met de opbouw van pensioenaanspraken uit het voorafgaande jaar.

In verband met de wijziging in de imputatiesystematiek, wordt met ingang van 1 januari 2024 ook overgangsrecht ingeregeld. Daartoe wordt onder andere de leeftijdsafhankelijke pensioenpremie die wordt ingelegd, door middel van een formule vertaald naar een leeftijdsonafhankelijke premie die had gegolden voor een belastingplichtige die een pensioen opbouwt volgens de nieuwe systematiek.

Verruiming reserveringsruimte
Momenteel kent de zogenoemde reserveringsruimte binnen de Wet IB 2001 (inhaalruimte voor oude niet benutte jaarruimten) een inhaalperiode van zeven jaren. Die periode wordt met de inwerkingtreding van de wet opgerekt naar tien jaren. Dat betekent een verruiming van drie jaar. Daarnaast wordt de omvang van de reserveringsruimte uitgebreid. De huidige leeftijdsafhankelijke begrenzingen worden vervangen door een uniforme grens van € 38.000. Een stuk eenvoudiger. Tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel is toegezegd dat deze verruiming terugwerkt tot en met 1 januari 2023.

Inkorting looptijd bancaire levenslange oudedagslijfrente bij AOW+-er
Een andere maatregel ziet op de situatie waarin de eerste termijn van een bancaire levenslange oudedagslijfrente wordt uitgekeerd na het bereiken van de AOW-leeftijd. In dat geval mag de periode tussen de eerste en de laatste termijn van ten minste 20 jaar worden verminderd met het aantal jaren tussen het bereiken van de AOW-leeftijd en het tijdstip van uitkering van de eerste termijn. Er moeten echter nog wel altijd ten minste twee termijnen volgen.

Begrenzing nettolijfrenten in box 3
Met de wet worden ook de fiscale regels voor nettolijfrenten in box 3 in overeenstemming gebracht met de wijzigingen voor de box 1-lijfrente. Zo wordt de premiebegrenzing voor de nettolijfrente in box 3 aangepast door deze te linken aan het nieuwe box 1-lijfrentepremiepercentage van 30%. Ook gaat de voor box 1-lijfrenten verruimde reserveringsruimte gelden voor nettolijfrenten in box 3. Bedragen moeten dan vermenigvuldigd worden met de zogenoemde nettofactor van 0,505 (2023). Tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel is toegezegd dat deze maatregel terugwerkt tot en met 1 januari 2023.

Wettelijke uitvoeringstermijn voor nettolijfrenten in box 3
Met de wet wordt een wettelijke uitvoeringstermijn voor nettolijfrenten in box 3 ingevoerd. Deze termijn geldt sinds 1 januari 2010 voor box 1-lijfrenten. Het van overeenkomstige

toepassing verklaren van de wettelijke termijn voor nettolijfrenten in box 3 past bij het streven naar een arbeidsvormneutraal pensioenkader.

Samenhangende lagere regelgeving
Op 2 april 2022 werd het ‘Concept-Fiscale Uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen’ ter internetconsultatie aangeboden. Hiermee wordt beoogd onder andere invulling gegeven aan de gedachte de fiscale verschillen tussen de 2^{e} en 3^{e} pensioenpijler, waar mogelijk en wenselijk, op te heffen. Zo komt er mogelijk nog nadere (fiscale) lagere regelgeving voor lijfrenten waarin wordt doorbelegd na de ingangsdatum. Deze regels moeten dan wel zoveel mogelijk worden geharmoniseerd met de regels die gelden voor pensioenen waarin wordt doorbelegd na de ingangsdatum. Over die regels was bij het opstellen van deze nieuwsbrief nog niets concreets bekend.

Tekst gemaakt naar inzicht van 6 juni 2023

© 2023 Bureau DFO

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen